REGULAMIN NABORU ORAZ PROGRAMU AKCELERACYJNEGO
Spark 4.0 Edycja: Rethink
(dalej: „Regulamin")

Regulamin ustala zasady przyjmowania i rozpatrywania aplikacji oraz uczestnictwa w Programie Akceleracyjnym
Spark 4.0 Edycja: Rethink

DEFINICJE

Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:

Akceleratorze – należy przez to rozumieć Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną Spółkę Akcyjną z siedzibą w Łodzi (90-349), przy ul. ks. biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000014128, NIP: 7251486825, REGON 471537330, z kapitałem zakładowym w pełni opłaconym w wysokości 24.927.000,00 zł, będącą dużym przedsiębiorcą w rozumieniu załącznika nr I do rozporządzenia KE nr 651/2014, realizującą Program, opracowany we współpracy z Odbiorcami Technologii i Partnerami Ekosystemowymi;
Aplikacji – należy przez to rozumieć formularz zgłoszeniowy do udziału w Programie, dostępny na stronie internetowej https://startupspark.sse.lodz.pl/, wypełniony przez Aplikującego;
Aplikującym – należy przez to rozumieć zespoły startupowe spełniające kryteria określone w Rozdziale 3 Regulaminu, które złożyły Aplikację deklarując chęć wzięcia udziału w Programie;
Głównej Ścieżce Branżowej/Obszarze – należy przez to rozumieć 7. obszar Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS), tj. Gospodarka o Obiegu Zamkniętym (GOZ) oraz obszary wskazane przez Odbiorcę Technologii- szczegółowo opisane na stronie internetowej https://startupspark.sse.lodz.pl;
Grancie – należy przez to rozumieć środki finansowe, o których mowa w art. 41 ust. 5 Ustawy Wdrożeniowej;
Grantobiorcy – (dalej również „Startup") należy przez to rozumieć mikro- lub małego przedsiębiorcę spełniającego warunki określone w art. 22 rozporządzenia KE nr 651/2014, tj. takiego, który jest uczestnikiem Programu Akceleracyjnego; podmiot, o którym mowa w art. 41 ust. 3 Ustawy Wdrożeniowej;
Indywidualnym Planie Akceleracji (IPA) – należy przez to rozumieć plan pracy Akceleratora oraz Odbiorcę Technologii z danym Grantobiorcą, trwający nie dłużej, niż180 dni od daty zawarcia Umowy o powierzenie grantu na realizację działania "Akceleracja", obejmujący profesjonalne działania prowadzące do rozwoju produktu startupu, mające na celu umożliwienie pilotażowego wdrożenia rozwiązania startupu u odbiorcy technologii, na który składa się Budżet, czyli zestawienie wydatków w ramach przyznanego Grantu oraz Harmonogram, czyli Kamienie milowe, wskaźniki oraz data ich osiągnięcia;
Istotnym naruszeniu - należy przez to rozumieć odmowę lub nieusprawiedliwioną absencję w wydarzeniach zaplanowanych przez ŁSSE oraz w szczególności, każde zawinione działanie lub zaniechanie Startupu sprzeczne z postanowieniami Regulaminu lub Umowy o powierzenie grantu, które prowadzi lub może prowadzić do niezgodnego z celem Projektu wydatkowania, rozliczenia lub wykorzystania Grantu, powoduje lub może powodować powstanie nieprawidłowości, której nie da się usunąć lub naprawić, uzasadnia wszczęcie procedury odzyskiwania przyznanego Grantu, żądanie jego zwrotu wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych, a w uzasadnionych przypadkach także wypowiedzenie

Umowy o powierzenie grantu oraz wykluczenie Startupu z udziału w programach akceleracyjnych, inkubacyjnych oraz innych formach wsparcia Akceleratora i ŁSSE.

Kamieniu milowym – należy przez to rozumieć zaplanowane, mierzalne, obserwowalne i możliwe do udokumentowania zdarzenie, niezbędne dla postępu Indywidualnego Planu Akceleracji lub (w przypadku końcowego Kamienia milowego) dla zakończenia Indywidualnego Planu Akceleracji;

Komercjalizacji Projektu – należy przez to rozumieć zawarcie przez Odbiorcę Technologii transakcji ze startupem, obejmującej swoim zakresem sprzedaż praw własności lub odpłatne użytkowanie Projektu na zasadzie licencji wyłącznej lub niewyłącznej lub określenie warunków partycypacji w zyskach ze sprzedaży Projektu (*revenue share*) lub inwestycję kapitałową w startup przez Odbiorcę Technologii lub wprowadzenie Projektu na rynek;

Komisji Rekrutacyjnej - należy przez to rozumieć zespół zaangażowany przez ŁSSE do oceny projektów zgłoszonych w ramach otwartych naborów konkurencyjnych do programu

ŁSSE – należy przez to rozumieć Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną Spółkę Akcyjną z siedzibą w Łodzi – Akcelerator;

MŚP – należy przez to rozumieć mikro lub małe przedsiębiorstwo, w rozumieniu art. 2 załącznika I do rozporządzenia KE nr 651/2014, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

Nieprawidłowości – należy przez to rozumieć nieprawidłowość w rozumieniu art. 2 pkt 17) Ustawy Wdrożeniowej;

PARP – należy przez to rozumieć Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości będącą Instytucją Pośredniczącą dla Działania 2.28 Startup Booster Poland II Osi priorytetowej: Środowisko sprzyjające innowacjom;

Odbiorca Technologii – należy przez to rozumieć podmiot nawiązujący współpracę ze startupem zaangażowany w realizację Indywidualnego Planu Akceleracji i zainteresowany wdrożeniem rozwiązania startupu. Odbiorcami Technologii (OT) są duże przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

Partnerze Ekosystemowym – należy przez to rozumieć podmiot dysponujący zasobami i potencjałem służącym zwiększeniu szans na szybki rozwój działalności startupów uczestniczących w Programie w kraju lub zagranicą oraz wspierający program w upowszechnianiu wiedzy na temat GOZ do dużych przedsiębiorstw

Pomyśle Biznesowym - należy przez to rozumieć pomysł, rozwiązanie, program lub inny projekt zgłoszony w Aplikacji przez startup, który chce rozwijać w Programie**;**

Postakceleracji – należy przez to rozumieć działania zmierzające do zmaksymalizowania rezultatów Projektu osiągniętych przez startup w wyniku Akceleracji, przewidujące np. kontynuację lub rozszerzenie wybranych działań rozwojowych startupu lub utrzymanie ich efektów;

Programie Akceleracyjnym (Programie) – należy przez to rozumieć program akceleracyjny Startup Spark 4.0 edycja: Rethink realizowany przez ŁSSE, dedykowany mikro- lub małym przedsiębiorcom, opracowany we współpracy z Odbiorcami Technologii i Partnerami Ekosystemowymi oraz oparty na intensywnej współpracy startupu, Akceleratora i OT przy wykorzystaniu doświadczenia, zasobów, infrastruktury i potrzeb Odbiorcy Technologii (OT) oraz wsparcia w formie pieniężnej oferowanego przez Akcelerator. Obejmuje profesjonalne działania Akceleratora realizowane na rzecz startupów, adekwatne do ich zdiagnozowanych potrzeb, prowadzące do rozwoju produktów startupów lub przyspieszające ich rozwój, umożliwiające startupom co najmniej weryfikację możliwości pilotażowego wdrożenia innowacyjnego rozwiązania startupu z obszaru GOZ u OT, którego zastosowanie potencjalnie przyczyni się do zmiany modelu biznesowego (lub jego części) OT w

kierunku obiegu zamkniętego. Program uwzględnia również działania polegające na propagowaniu wiedzy wśród dużych przedsiębiorstw na temat GOZ.

Projekcie – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie, zmierzające do rozwoju Pomysłu Biznesowego startupu, realizowane w ramach jego udziału w Programie, będące przedmiotem Umowy o powierzenie grantu, wpisujące się w 7 dział tematyczny Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) – Gospodarka o Obiegu Zamkniętym (GOZ);

Raporcie - należy przez to rozumieć dokument zawierający informacje dotyczące rezultatów akceleracji, stanowiący podsumowanie działań w Programie oraz potwierdzenie osiągnięcia założonych wskaźników;

Rozporządzeniu KE nr 651/2014 – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;

Rozporządzeniu KE nr 2023/2831 – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy *de minimis*;

Sile wyższej – należy przez to rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń niezależnych od strony Umowy, które uniemożliwiają wykonywanie jej zobowiązań wynikających z Umowy o powierzenie grantu, których strona nie mogła przewidzieć oraz którym nie mogła zapobiec ani przezwyciężyć pomimo działania z należytą starannością;

Umowie o powierzenie Grantu - należy przez to rozumieć umowę zawartą pomiędzy ŁSSE a Grantobiorcą, którego Aplikacja została wybrana do otrzymania pomocy w ramach Programu stanowiącą załącznik nr 3 do Regulaminu;

Ustawie Wdrożeniowej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027.

§1. REGULACJE PRAWNE

Regulacje dotyczące zasad rozliczania grantów:

1. Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 (dalej: „**Wytyczne kwalifikowalności**") w zakresie podrozdziału 2.2 pkt 1 lit. a i lit. e-f, 2.3, 2.4, 2.6 i 3.5;
2. Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2510) (dalej: „**rozporządzenie ws. udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach FENG**");
3. Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

§ 2. WPROWADZENIE

1. Program realizowany jest w ramach Działania 2.28 Startup Booster Poland – Scale Up Green, II. Osi Priorytetowej: Środowisko sprzyjające innowacjom, Programu: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Celem Programu jest wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne.
2. Program realizowany jest w celu rozwoju działalności innowacyjnych przedsiębiorstw technologicznych typu startup, rozumianych jako innowacyjne przedsiębiorstwa stworzone w celu poszukiwania

powtarzalnego, skalowanego i rentownego modelu biznesowego oraz wsparcie finansowe startupów udzielone zgodnie z rozporządzeniem ws. udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach FENG, w postaci Grantów na działania realizowane przez startupy prowadzące do rozwoju ich produktów lub przyspieszające ich rozwój. Wsparcie dla startupów stanowić będzie pomoc *de minimis* i przekazywane będzie w formule projektu grantowego zgodnie z art. 41 Ustawy Wdrożeniowej.

§ 3. PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O POMOC W RAMACH PROGRAMU

1. Aplikujący do Programu na dzień zawarcia Umowy o powierzenie grantu (której wzór stanowi **Załącznik nr 3**) musi spełniać wymogi określone w punktach 2-3 niniejszego rozdziału.
2. Program skierowany jest do podmiotów, które na dzień zawarcia Umowy o powierzenie grantu są mikro- lub małym przedsiębiorstwem w rozumieniu Załącznika I rozporządzenia KE nr 651/2014 oraz spełniają warunki określone w art. 22 tego rozporządzenia, tj.:
   - są nienotowane na giełdzie i prowadzą działalność przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia wpisania do odpowiedniego rejestru lub ewidencji,
   - nie dokonały jeszcze podziału zysku,
   - nie przejęły działalności innego przedsiębiorcy,
   - nie zostały utworzone w wyniku połączenia,
   - prowadzą działalność w formie spółki kapitałowej, w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
   - posiadają pełnię wyłącznych praw do dysponowania zgłoszonym w Aplikacji innowacyjnym Pomysłem Biznesowym i uprawnienia do rozporządzania nim we własnym imieniu, a Pomysł Biznesowy jest wolny od wszelkich obciążeń prawnych, zabezpieczeń lub jakichkolwiek roszczeń podmiotów trzecich,
   - nie są bezpośrednio lub za pośrednictwem innych podmiotów powiązane kapitałowo lub osobowo (w rozumieniu art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości) z ŁSSE, Odbiorcą Technologii, który został wskazany przez Aplikującego do współpracy w ramach ścieżki branżowej z Odbiorcą Technologii/Ekosystemowym/Zagranicznym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe należy rozumieć powiązania między Startupem lub członkami jego organów, a podmiotami wskazanymi powyżej lub członkami ich organów polegające na:
     - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
     - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
     - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
     - pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Startupów, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

3. Zgodnie z art. 41 ust. 4 Ustawy Wdrożeniowej pomoc udzielona w ramach Programu nie może zostać udzielona podmiotowi wykluczonemu z możliwości otrzymania dofinansowania. W szczególności pomoc nie może być udzielona podmiotowi wykluczonemu na podstawie:
   - art. 6b ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
   - art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
   - art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary ,
   - art. 1 ust. 2, ust. 3 lit. a-d ust. 5 oraz art. 13 Rozporządzenia KE nr 651/2014, a w przypadku pomocy *de minimis* – na podstawie art. 1 ust. 1 Rozporządzenia KE nr 2023/2831

   oraz podmiotowi, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji (UE) uznającej taką pomoc przyznaną przez Rzeczpospolitą Polską za niezgodną z prawem oraz rynkiem wewnętrznym. Akcelerator może odmówić udzielenia pomocy podmiotowi, który znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia KE nr 651/2014, jeżeli w ocenie Akceleratora trudna sytuacja finansowa Aplikującego będzie stanowiła istotne ryzyko dla oczekiwanych efektów wsparcia.
4. Ponadto pomoc w ramach Programu nie może zostać udzielona:
   - podmiotowi, co do którego istnieje uzasadniona wątpliwość odnośnie do posiadania pełnych i wyłącznych praw do dysponowania zgłoszonym w Aplikacji innowacyjnym Pomysłem Biznesowym lub są one przedmiotem sporu, zabezpieczenia lub roszczenia jakiegokolwiek podmiotu trzeciego,
5. podmiotowi, który uzyskał dofinansowanie na ten sam Projekt w ramach naboru prowadzonego przez Akcelerator, który realizuje program akceleracyjny w oparciu o środki uzyskane z Funduszu Europejskiego dla Nowoczesnej Gospodarki Oś Priorytetowa II: Środowisko sprzyjające innowacjom Działanie 2.28 Startup Booster Poland, na sfinansowanie wydatków lub usług, na które uzyskano już dofinansowanie ze środków publicznych (zakaz podwójnego finansowania tych samych wydatków i usług).Pomoc nie może być udzielona na działalność w zakresie:
   - produkcji lub wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych,
   - produkcji lub wprowadzania do obrotu treści pornograficznych,
   - gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych,
   - wyłączeń, zgodnie z art. 1 Rozporządzenia KE nr 2023/2831,
   - oraz w przypadkach wskazanych w art. w art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1058.
6. Startup ma obowiązek poinformowania Akcelerator na etapie aplikowania do Programu o:
   - programach, w których Startup aktualnie uczestniczy,
   - programach, do których Startup złożył aplikację i oczekuje na rozstrzygnięcie,
   - programach zakończonych w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia Aplikacji.

Akcelerator może zwrócić się do Startupu o przedstawienie dodatkowych informacji lub dokumentów pozwalających na ocenę ryzyka podwójnego finansowania.

§ 4. PROCEDURA NABORU

1. Zgłoszenie do udziału w Programie odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, do którego dostęp będzie każdorazowo publikowany na stronie internetowej https://startupspark.sse.lodz.pl/ oraz zaakceptowanie Regulaminu naboru wraz z wymaganymi oświadczeniami i zgodami.
2. Wybór startupów następuje w drodze otwartego naboru konkurencyjnego ogłoszonego przez Akcelerator, polegającego na rozpatrywaniu Aplikacji po zakończeniu naboru. Aplikacje rozpatrywane będą według kolejności ich wpływu. Rekrutacja do Programu będzie realizowana w ramach co najmniej czterech rund (średnio dwie rundy na 12 miesięcy) i trwać będzie do dnia 30.12.2027 r. Przed upływem ww. terminu ŁSSE może zawiesić lub wydłużyć nabór Aplikacji, o czym informować będzie na stronie https://startupspark.sse.lodz.pl W trakcie prowadzenia naboru, Komisja Rekrutacyjna dokona oceny formalnej, merytorycznej oraz jakościowej złożonych Aplikacji.
3. Komisja Rekrutacyjna składać się będzie z ekspertów ds. oceny projektów, odpowiedzialnych za ocenę aplikacji oraz udział w spotkaniach rekrutacyjnych. Komisja odpowiedzialna będzie za: analizę merytoryczną wniosków (ocenę zgodności z celami programu priorytetami GOZ), ocenę innowacyjności i potencjału biznesowego, wdrożeniowego oraz wpływu na zrównoważony rozwój i transformację cyrkularną, zgodnie z kryteriami oceny stanowiącymi załącznik do niniejszego regulaminu.
4. Program zakłada wyłonienie 20 startupów w ramach ścieżki branżowa z Partnerem Biznesowym.
5. Akcelerator przewiduje następujący harmonogram rund rekrutacyjnych
   I Runda - III kwartał 2026 r.
   II Runda - IV kwartał 2026 r.
   III Runda - I kwartał 2027 r.
   IV Runda - III kwartał 2027 r.
6. Dokładne daty naborów będą ogłaszane na stronie internetowej https://startupspark.sse.lodz.pl
7. Wzór karty oceny Aplikacji Startupów w ramach naboru do Programu Akceleracyjnego wraz punktacją za dane kryterium stanowi **Załącznik nr 1** do Regulaminu.
8. Nabór do Programu składać się będzie z 3 etapów:

I. Etap I. - ocena formalna formularza aplikacyjnego pod kątem **spełnienia kryteriów formalnych:**

a) weryfikacja kwalifikowalności podmiotu pod kątem możliwości otrzymania pomocy *de minimis* oraz weryfikacja poziomu wykorzystanej pomocy *de minimis*, z uwzględnieniem limitów w udzieleniu tej pomocy na jedno przedsiębiorstwo*;*
b) weryfikacja spełnienia przez podmiot składający formularz spełnienie definicji Aplikującego, w tym posiadania statusu mikro lub małego przedsiębiorcy zgodnie z Załącznikiem I do rozporządzenia KE 651/2014;
c) kompletność i poprawności złożonej Aplikacji, w tym złożenie aplikacji w języku polskim;
d) akceptacja Regulaminu naboru do Programu;
e) wpisywanie się rozwiązania w Krajową Inteligentną Specjalizację 7, tj. Gospodarka Obiegu Zamkniętego
f) złożenie wymaganych oświadczeń i zgód w tym:
   - oświadczenia o spełnieniu definicji Aplikującego;
   - oświadczenia o posiadaniu pełnego i wyłącznego prawa do zgłoszonego w Aplikacji innowacyjnego pomysłu biznesowego, rozwiązania, programu lub innego projektu zgłoszonego do Programu oraz posiadania uprawnienia do rozporządzania nim we własnym imieniu;
   - oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Aplikującym a ŁSSE lub Partnerem Biznesowym biorącym udział w Projekcie, z którym Aplikujący chce nawiązać współpracę w ramach Programu;

- oświadczenie, o braku wszelkich obciążeń prawnych, zabezpieczenia lub jakiegokolwiek roszczenia podmiotu trzeciego;
- o prawdziwości danych zawartych w Aplikacji;
- wyrażenie zgody na doręczenie pism za pomocą wszelkich środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

9. W ramach oceny kryteriów formalnych, Akcelerator może wezwać Aplikującego do uzupełnienia/poprawy informacji zawartych w Aplikacji lub dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów formalnych, w terminie do 3 dni roboczych od dnia wysłania wezwania na adres poczty elektronicznej Aplikującego podany w Aplikacji.
10. Aplikacje niespełniające kryteriów formalnych, które nie zostaną uzupełnione, pomimo wezwania do uzupełnienia braków, zostaną odrzucone.
11. Uzyskanie pozytywnej oceny na etapie weryfikacji spełnienia kryteriów formalnych kwalifikuje Aplikację do dalszej oceny dokonywanej pod kątem spełniania kryteriów merytorycznych/jakościowych.
12. Ocena Etapu I następuje w ciągu 15 dni roboczych od daty zakończenia rekrutacji do danej rundy.

II. **Etap II**. - ocena formularza aplikacyjnego pod kątem **spełnienia kryteriów merytorycznych:**

a) Kryteria dostępu (aplikacja przechodzi do dalszej oceny w przypadku uzyskania co najmniej 1 pkt w każdym z kryteriów):

- wpisywanie się zgłoszonego Projektu w obszary zapotrzebowania Odbiorców Technologicznych Akceleratora dostępnych na stronie https://startupspark.sse.lodz.pl
- poziom gotowości technologicznej co najmniej TRL 5;

a) Maksymalna liczba punktów w ramach tego etapu to: 35 pkt za kryteria merytoryczne, przy czym:

- dla kryterium „Gospodarka obiegu zamkniętego": minimalna punktacja, to: 5 pkt, maksymalna: 8 pkt.;
- dla kryterium „Innowacyjność", minimalna punktacja, to: 7 pkt, maksymalna: 11 pkt.;
- dla kryterium „Zespół i zasoby", minimalna punktacja, to: 3 pkt, maksymalna: 4 pkt.;
- dla kryterium „Współpraca z Odbiorcą Technologii", minimalna punktacja, to: 5 pkt, maksymalna: 8 pkt.;
- dla kryterium „Inne", minimalna punktacja, to: 1 pkt, maksymalna: 4 pkt.;

b) Ocena będzie dokonywana odrębnie w ramach każdego z kryteriów. Spełnienie danego kryterium będzie oceniane przez Komisję Rekrutacyjną w skali podanej w **Załączniku nr 1** do Regulaminu.

c) Punktacja końcowa Aplikacji stanowi średnią arytmetyczną ocen Komisji Rekrutacyjnej. Aplikacje ze średnią minimalną zgodną z zapisami pkt II, a) i powyżej przekazane zostaną do Odbiorcy Technologii do oceny potencjału współpracy. Aplikujący ze średnią ocen z etapu II na poziomie minimalnym zgodnym z zapisami pkt II, a) i powyżej oraz pozytywną oceną potencjału do współpracy z Odbiorcą Technologii, zostaną zaproszeni do etapu III rekrutacji.

d) Ocena Etapu II następuje w ciągu 30 dni roboczych od daty zakończenia oceny Etapu I.

e) Wyniki rekrutacji zostaną przekazane Aplikującemu drogą e-mailową na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym w ciągu 14dni roboczych od dnia zakończenia etapu II rekrutacji

Etap III - **ocena merytoryczna** Aplikacji pod kątem **spełnienia kryterium**: **prezentacja Projektu (aby pozytywnie zakończyć etap III, aplikacja musi otrzymać pozytywną ocenę we wszystkich wskazanych poniżej punktach, tj. więcej niż 0 pkt w każdej z),** w tym:

- ocena poziomu merytorycznego i kompleksowości odpowiedzi udzielanych podczas rozmowy rekrutacyjnej; ocena merytoryki i kompleksowości odpowiedzi na pytania Komisji Rekrutacyjnej i Odbiorcy Technologii;

- ocena racjonalności zaplanowanego na poczet realizacji akceleracji budżetu;
- ocena możliwości wdrożenia i testowania rozwiązania Aplikującego u Odbiorcy Technologii;
- ocena możliwości skalowania rozwiązania Aplikującego we współpracy z Akceleratorem i Odbiorcą Technologii (postakceleracja).

a) oceny wszystkich Aplikacji dokonuje Komisja Rekrutacyjna wraz z przedstawicielem Odbiorcy Technologii
b) w III etapie rekrutacji udział wziąć mogą również Przedstawiciele Partnerów Ekosystemowych, którzy mają głos doradczy i możliwość oceny możliwości skalowania rozwiązania Aplikującego (postakceleracja).
c) zakładany czas trwania każdego ze spotkań to maks. 30 minut, podczas których odbędzie się prezentacja zgłoszonego Projektu (z możliwością wykorzystania sprzętu multimedialnego) wraz z sesją pytań i odpowiedzi.
d) w ciągu 7 dni roboczych po odbyciu danego spotkania, Akcelerator może poprosić Aplikującego o przedstawienie dodatkowych materiałów i uzupełnień. Aplikujący zostanie poinformowany drogą e-mailową o wynikach rekrutacji w ciągu 30. dni roboczych od daty spotkania/prezentacji lub daty dostarczenia dodatkowych materiałów.

13. Akcelerator dopuszcza możliwość utworzenia listy rezerwowej i możliwość rozpatrzenia Aplikacji w późniejszym terminie.
14. Na etapie rekrutacji Aplikujący wskazuje, z którym Odbiorcą Technologii chciałby współpracować. Wybór ten nie wyklucza jednak możliwości skierowania Projektu przez Akcelerator do innego, niewskazanego przez Aplikującego Odbiorcy Technologii podczas dokonywania oceny Aplikacji.
15. Aplikującemu nie przysługują środki odwoławcze od negatywnej decyzji w sprawie zakwalifikowania do Programu oraz przyznania pomocy. Wszelkie dokumenty związane z realizacją Projektu, w tym Aplikacje przechowywane będą przez ŁSSE przez okres, o którym mowa w art. 82 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r.

§ 5 UDZIELANIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH NABORU

1. Akcelerator zapewnia zainteresowanym Startupom równy dostęp do informacji dotyczących zasad uczestnictwa w Projekcie, warunków naboru, kryteriów oceny, harmonogramu oraz dokumentacji projektowej.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, publikowane są na stronie internetowej Projektu oraz udzielane za pośrednictwem kanałów komunikacji wskazanych przez Akcelerator.
3. Akcelerator zapewnia obsługę punktu informacyjnego Programu, w szczególności poprzez obsługę dedykowanego adresu poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego: spark@sse.lodz.pl
4. Pytania dotyczące zasad naboru mogą być kierowane do Akceleratora przez cały okres trwania naboru. Odpowiedzi udzielane są w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia wpływu zapytania, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Akcelerator może pozostawić bez odpowiedzi pytania złożone w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed zakończeniem naboru, jeżeli udzielenie odpowiedzi mogłoby wpłynąć na terminowe zakończenie procesu przyjmowania zgłoszeń.
6. Wyjaśnienia i informacje przekazywane indywidualnie nie stanowią wykładni Regulaminu ani jego zmiany. W przypadku konieczności doprecyzowania postanowień Regulaminu Akcelerator publikuje stosowną informację na stronie internetowej Programu.

§ 6

OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA I TECHNICZNA PROCESU OCENY

1. Akcelerator zapewnia obsługę administracyjną i techniczną procesu naboru oraz oceny Aplikacji
2. W ramach obsługi administracyjnej Akcelerator zapewnia w szczególności:
    - przyjmowanie i rejestrację zgłoszeń;
    - weryfikację spełnienia wymogów formalnych;
    - komunikację z Aplikującymi w zakresie uzupełnienia lub wyjaśnienia dokumentacji, jeżeli Regulamin przewiduje taką możliwość;
    - organizację procesu oceny przez ekspertów lub komisje oceniające;
    - dokumentowanie przebiegu procesu oceny;
    - archiwizację dokumentacji związanej z naborem.
3. W ramach obsługi technicznej Akcelerator zapewnia w szczególności:
    - prawidłowe funkcjonowanie narzędzi wykorzystywanych do składania zgłoszeń;
    - bezpieczeństwo oraz integralność danych przekazywanych przez Startupy;
    - przechowywanie dokumentacji w sposób zapewniający jej poufność i dostępność.
4. Akcelerator podejmuje działania mające na celu zapewnienie bezstronności i przejrzystości procesu oceny, w tym stosuje procedury przeciwdziałające konfliktowi interesów osób zaangażowanych w ocenę Startupów.

§ 7 OGŁASZANIE WYNIKÓW NABORU

1. Po zakończeniu procesu oceny Akcelerator sporządza listę Startupów rekomendowanych do udziału w Programie oraz listę rezerwową, jeśli taka zostanie sporządzona.
2. Wyniki oceny zatwierdzane są przez Komisje Rekrutacyjną.
3. Każdy Startup zostaje poinformowany o wyniku oceny za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w zgłoszeniu.
4. Po zatwierdzeniu wyników Akcelerator publikuje na stronie internetowej Programu:
    - informację o zakończeniu procesu oceny;
    - listę Startupów zakwalifikowanych do udziału w Programie;
    - listę Startupów niezakwalifikowanych do udziału w Programie;
    - w przypadku jej utworzenia – listę rezerwową.
5. Publikacja wyników następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zakończenia procesu oceny albo zatwierdzenia wyników, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi później.
6. Zakres publikowanych informacji nie może naruszać przepisów o ochronie danych osobowych, tajemnicy przedsiębiorstwa ani innych informacji prawnie chronionych.
7. Ogłoszenie wyników na stronie internetowej Projektu stanowi zakończenie procedury naboru.

§ 8. PRZYZNANIE POMOCY

1. Pomoc udzielana Grantobiorcom w ramach Programu stanowi pomoc de minimis, do której mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia KE nr 2023/2831. Pomoc ta jest przekazywana na podstawie Umowy o powierzenie Grantu, zawartej pomiędzy ŁSSE a Grantobiorcą w terminie i miejscu określonym przez ŁSSE.
2. Akcelerator każdorazowo dokonuje weryfikacji stanu spełnienia przez Grantobiorcę kryteriów mikro- lub małego przedsiębiorstwa określonych w Załączniku I do Rozporządzenia KE nr 651/2014, zgodnie z oświadczeniem o spełnieniu kryteriów MŚP, oraz że pomoc może zostać przyznana zgodnie z formularzem informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przedłożonymi przez Grantobiorcę na dzień zawarcia Umowy o powierzenie grantu.
3. Akcelerator każdorazowo dokonuje weryfikacji stanu spełnienia przez Grantobiorcę warunków niezbędnych do zakwalifikowania go do otrzymania pomocy de minimis, w tym również w zakresie przysługujących limitów otrzymania takiej pomocy przez jedno przedsiębiorstwo na dzień zawarcia Umowy o powierzenie grantu., co najmniej przy pomocy Systemu Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej (SUDOP) prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
4. Akcelerator każdorazowo dokonuje weryfikacji statusu MŚP korzystając przykładowo z następujących źródeł: wyszukiwarka KRS, przeglądarka dokumentów finansowych, CEiDG, baza internetowa Regon, wywiadownie gospodarcze. Akcelerator może żądać od Grantobiorcy dodatkowych wyjaśnień i dokumentów, niezbędnych do oceny Aplikacji.
5. W przypadku stwierdzenia nieprawdziwości złożonych oświadczeń lub dokumentów, Akcelerator zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy o powierzenie grantu z natychmiastowym skutkiem oraz żądania zwrotu przyznanych środków, jeśli doszło do ich wypłaty na rzecz Grantobiorcy.
6. Maksymalna wartość Grantu wynosi: w przypadku akceleracji 350.000,00 zł (słownie złotych: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) na startup.
7. Kwota pomocy (wysokość Grantu) udzielanej Grantobiorcy ustalana będzie na podstawie kosztów kwalifikowalnych, których niezbędność i racjonalność wykazana przez startup na podstawie danych rynkowych, podlegać będzie weryfikacji i zatwierdzeniu przez Akcelerator przed zawarciem Umowy o powierzenie Grantu.
8. Kwota pomocy, o której mowa w ust. 6, określana jest w **Indywidualnym Planie Akceleracji**, stanowiącym załącznik do Umowy o powierzenie Grantu, który podlega zatwierdzeniu przez Akcelerator, właściwego Partnera Biznesowego (jeżeli dotyczy) oraz startup.
9. Indywidualny Plan Akceleracji przewiduje Kamienie milowe, przy czym końcowy z Kamieni milowych oznacza co najmniej uzyskanie wyników walidacji przedmiotu rozwoju lub jego kluczowych elementów w środowisku zbliżonym do rzeczywistego, na podstawie których podejmowana jest decyzja o możliwości dalszej współpracy Odbiorcy Technologii ze Startupem w oparciu o rozwijane rozwiązanie. Osiągnięcie każdego z Kamieni milowych określonych w Indywidualnym Planie Akceleracji weryfikowane i dokumentowane jest przez Akcelerator zgodnie z formą i na zasadach określonych w Umowie o powierzenie Grantu oraz *Zasadach rozliczania grantów udzielonych w projektach Scale Up Green działania 2.28 FENG Startup Booster Poland Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.*
10. Akcelerator w oparciu o Umowę o powierzenie Grantu udzieli startupowi pomocy finansowej w formie pieniężnej celem objęcia startupu profesjonalnymi działaniami prowadzącymi do rozwoju produktu startupu, zgodnie z wybraną ścieżką Akceleracji.
11. Niedostarczenie w wyznaczonym terminie, dokumentów niezbędnych do zawarcia Umowy o powierzenie Grantu, w tym zwłaszcza dokumentów wskazanych w pkt. 14 poniżej, może uniemożliwić zawarcie Umowy o powierzenie Grantu. W takim przypadku ŁSSE może skierować zaproszenie do zawarcia Umowy o powierzenie Grantu do kolejnego Aplikującego, zgodnie z listą rezerwową.

12. Dokumenty, o których mowa w punkcie poprzedzającym oraz w ust. 14, powinny zostać przekazane Akceleratorowi nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania rekomendacji do udziału w Projekcie. Postanowienia Indywidualnego Planu Akceleracji zaproponowane przez Startup mogą podlegać negocjacjom do czasu ich ostatecznego zatwierdzenia przez Akcelerator. W przypadku zgłoszenia uwag do przedłożonego Budżetu i/lub Harmonogramu Indywidualnego Planu Akceleracji, Akcelerator przekazuje dokument Startupowi wraz ze swoimi zastrzeżeniami. W takim przypadku Startup jest zobowiązany każdorazowo ustosunkować się do zgłoszonych uwag w terminie 3 dni roboczych od dnia ich otrzymania.
13. W przypadku wykorzystania Grantu niezgodnie z celami Programu, Akcelerator występuje do startupu o zwrot przyznanej pomocy wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych, liczonych od dnia wypłaty Grantu do dnia dokonania zwrotu. W przypadku zaniechania zwrotu, ŁSSE ma prawo podjąć czynności zmierzające do odzyskania należnych świadczeń z wykorzystaniem dostępnych środków prawnych, w tym zabezpieczenia wekslowego stanowiącego załącznik do Umowy o powierzenie Grantu.
14. Przed przyznaniem pomocy w ramach Programu, Startup zobligowany jest do złożenia następujących dokumentów, których prawidłowość będzie każdorazowo weryfikowana przez Akcelerator:
    - poprawnie wypełnionego oświadczenia o statusie przedsiębiorcy, którego wzór jest dostępny na stronie Projektu;
    - poprawnie wypełnionego formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór jest dostępny na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
    - Indywidualnego Planu Akceleracji, na który składa się Budżet IPA i Harmonogram IPA, uzgodnionego i przygotowanego we współpracy z partnerem i Akceleratorem, zgodnie ze wzorem załączonym do Umowy o powierzenie Grantu z wykorzystaniem Instrukcji Przygotowania IPA dostarczonej przez Akcelerator.;
    - weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową i oświadczeniem poręczyciela wekslowego, tj. Osoba fizyczna będąca wspólnikiem lub członkiem zarządu Aplikującego;
    - wyciąg bankowy Startupu, potwierdzający dysponowanie środkami finansowymi w wysokości co najmniej 1/3 kwoty przyznanego grantu i/lub w wysokości najbardziej kosztochłonnego kamienia milowego.
15. Indywidualny Plan Akceleracji powinien zostać uzgodniony i przygotowany we współpracy z Akceleratorem i Odbiorcą Technologii, zgodnie ze wzorem przekazanym przez Akcelerator i powinien składać się z trzech Kamieni milowych, określonych przez wskaźniki oddające charakter Programu.
16. Koszty kwalifikowalne możliwe do zawarcia w Budżecie IPA obejmują w szczególności:
    - wynagrodzenia pracowników startupu uczestniczących w realizacji Indywidualnego Planu Akceleracji, w tym osób zaangażowanych na podstawie umów o pracę i cywilnoprawnych;
    - zakup specjalistycznych usług niezbędnych dla realizacji Kamieni milowych akceleracji;
    - zakup środków trwałych - zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie rzeczowych aktywów trwałych, w tym maszyn, sprzętu i urządzeń wraz ze specjalistycznym instruktażem w ich obsłudze, zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych (w tym sprzętu informatycznego);
    - zakup wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej;
    - koszty działań informacyjno-promocyjnych stanowiących nie więcej niż 10% całego budżetu akceleracyjnego, wysokość może ulec zmianie na uzasadniony wniosek grantobiorcy, po akceptacji Akceleratora i Odbiorcy Technologii,

- koszty podróży służbowych związanych z realizacją zadań stanowiących nie więcej niż 5% całego budżetu akceleracyjnego; wysokość może ulec zmianie na uzasadniony wniosek grantobiorcy, po akceptacji Akceleratora i Odbiorcy Technologii,

17. Koszty niekwalifikowane, które nie mogą być finansowane ze środków grantu obejmują w szczególności:
    - koszty bieżącej działalności przedsiębiorstwa niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym obsługi księgowej;
    - koszty wynagrodzeń członków zarządu i właścicieli (w tym: współwłaścicieli) startupu nie będących pracownikami startupu w rozumieniu Kodeksu Pracy.
18. Rozliczenie Projektu odbywa się na podstawie i według zapisów *Zasady rozliczania grantów udzielonych Grantobiorcom w projektach Smart UP - Startup Booster Poland Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027*, stanowiących **Załącznik nr 2** do Regulaminu.

§ 9. PROCES AKCELERACJI

1. Po zakwalifikowaniu się do udziału w Programie, Grantobiorca rozpoczyna współpracę z wybranym Odbiorcą Technologii.
2. Po zakwalifikowaniu i akceptacji dokumentacji, Grantobiorca obligatoryjnie przygotowuje zakres i propozycję działań upowszechniających wiedzę na temat gospodarki obiegu zamkniętego do dużych przedsiębiorstw (w tym co najmniej 1 artykuł / wywiad branżowy / merytoryczny oraz tematykę transferu wiedzy dla biznesu z obszaru gospodarki obiegu zamkniętego, które zrealizowane zostaną w trakcie trwania Indywidualnego Planu Akceleracji, po uzgodnieniu terminu i formuły z Akceleratorem (formuła stacjonarna lub zdalna).
3. Realizacja poszczególnych Kamieni milowych jest dokumentowana poprzez podpisanie protokołu odbioru Kamienia milowego przez Grantobiorcę, Akcelerator i Odbiorcę Technologii.
4. W przypadku, gdy Grantobiorca nie udokumentuje realizacji któregokolwiek z Kamieni milowych na zasadach i w terminie wynikających z IPA, wypłata Grantu zostaje wstrzymana przez Akcelerator.
5. Grant na rzecz Grantobiorcy wypłacany jest w transzach, w formie refundacji (po pozytywnym rozliczeniu wydatków) lub zaliczki, która może być przyznana jedynie na uzasadniony wniosek Grantobiorcy, na realizację jednego wybranego kamienia milowego.
6. Wydatki poniesione przez Grantobiorcę ze środków Grantu rozliczane są przez Akcelerator na podstawie zestawienia dokumentów księgowych faktycznie poniesionych wydatków. Grantobiorca zobowiązany jest zapewnić Akceleratorowi wgląd do dokumentacji dotyczącej poniesionych wydatków, w tym dokumentacji dotyczącej zakupów przeprowadzonych w Projekcie. Akcelerator kontroluje wydatki Grantobiorcy wykazane w zestawieniu, w oparciu o dokumentację księgową (faktury lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej) potwierdzającą poniesienie wydatków uwzględnionych w zestawieniu, na zasadach określonych we właściwych procedurach oraz Umowie o powierzenie Grantu oraz Umowie o dofinansowanie Projektu. Zestawienie wydatków zawiera co najmniej: nr dokumentu księgowego, datę jego wystawienia oraz kwotę netto/brutto, opis wydatku i przyporządkowanie do właściwej pozycji IPA, datę zapłaty.
7. W przypadku, gdy kwota Grantu wynikająca z przedstawionego zestawienia wydatków jest niższa niż kwota przekazanej zaliczki (jeśli dotyczy), Akcelerator pomniejsza kolejną refundację na rzecz Grantobiorcy o powstałą różnicę, albo Grantobiorca w odpowiedzi na pisemne wezwanie Akceleratora, dokonuje zwrotu niewydatkowanej części otrzymanej zaliczki w terminie określonym w piśmie dot. zwrotu.

8. Zmiany w IPA w odniesieniu do jednego lub więcej Kamieni milowych w zakresie:
   a) planowanego terminu ich osiągnięcia;
   b) nazwy lub wartości docelowej jednego lub więcej wskaźników właściwych dla danego Kamienia milowego
   - możliwe są wyłącznie przed upływem terminu wskazanego dla danego Kamienia milowego w Harmonogramie IPA, za zgodą Akceleratora oraz właściwego Odbiorcy Technologii jeden raz w ciągu każdego kamienia milowego.
9. Zmiany, o których mowa w ust. 8:
   a) odbywają się w formie wniosku o zmiany skierowanego do Akceleratora wraz z uzasadnieniem zmian z załączonym IPA i akceptacją Dyrektora Departamentu Innowacji i/lub osób wskazanych przez Akcelerator jako opiekunowie formalni i technologiczni dla Grantobiorcy, po uzyskaniu przez Grantobiorcę zgody od Odbiorcy Technologii
   b) nie mogą naruszać warunków Programu Akceleracji określonych w Kryteriach wyboru projektów działania Startup Booster Poland (Smart UP)
   c) zmiany zgłaszane w Programie zostaną podsumowane w aneksie końcowym do umowy o powierzenie grantu podpisywanym na zakończenie współpracy, obejmującym zaktualizowany IPA o zmiany wnoszone w każdym kamieniu milowym.
10. Indywidualny Plan Akceleracji w uzasadnionych przypadkach może zostać jednokrotnie czasowo wstrzymany na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc, co oznacza zatrzymanie działań akceleracyjnych opisanych w Harmonogramie IPA i wstrzymanie biegu terminu zakończenia Programu, z zastrzeżeniem, że akceleracja musi zakończyć się do 30.06.2028 r.
11. Startup ma obowiązek uczestniczyć w przygotowanych dla niego wydarzeniach odbywających się w siedzibie ŁSSE lub miejscu wskazanym przez Akcelerator do momentu zakończenia Programu przez ŁSSE, o których informowany będzie min. 7 dni roboczych przed planowanym wydarzeniem, w tym obowiązkowy udział w Spark Demo Day, który podsumowywać będzie rezultaty Programu i współpracy.
12. W przypadku nieuczestniczenia przez Startup w wydarzeniu, o którym mowa w ust. 11, tj. Spark Demo Day, bez uprzedniego usprawiedliwienia zaakceptowanego przez Akcelerator, może stanowić podstawę do rozwiązania Umowy lub zakończenia udziału Startupu w Programie.

§ 10. KONTROLA, UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI I PROCEDURA ODZYSKIWANIA ŚRODKÓW OD GRANTOBIORCÓW

1. Akcelerator na podstawie Umowy o powierzenie Grantu dysponuje prawem do prowadzenia działań kontrolnych wobec Grantobiorcy, w zakresie przewidzianym Umową o powierzenie Grantu i zgodnie z umową o dofinansowanie na realizację projektu Spark 4.0, edycja: Rethink.
2. Akcelerator oraz Grantobiorca zobowiązani są do udostępnienia upoważnionym instytucjom wszelkich dokumentów, na podstawie których możliwa będzie weryfikacja realizacji poszczególnych Indywidualnych Planów Akceleracji, jak również prawidłowości przyznanej i udzielonej Grantobiorcom pomocy finansowej w formie pieniężnej.
3. W przypadku wykrycia przez Akcelerator nieścisłości lub nieprawidłowości, Akcelerator w pierwszej kolejności wzywa Grantobiorcę do złożenia wyjaśnień w terminie 2. dni roboczych. Jeżeli wyjaśnienia lub przedstawione dokumenty są niewystarczające/niesatysfakcjonujące, przeprowadzona zostanie kontrola doraźna w miejscu realizacji Projektu.

4. W przypadku wykrycia istotnego naruszenia przez Startup postanowień Umowy i/lub nieprawidłowości, która nie jest możliwa do usunięcia lub naprawienia, zostanie wszczęta procedura odzyskiwania przyznanego Grantu - Akcelerator wystosuje pismo z wezwaniem Grantobiorcy do zwrotu przyznanej pomocy wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych za okres od dnia wypłaty Grantu do dnia zwrotu, w terminie 14. dni od odebrania wypowiedzenia. Akcelerator w uzasadnionych przypadkach, może jednocześnie wypowiedzieć Umowę o powierzenie Grantu. W przypadku zaniechania zwrotu, ŁSSE ma prawo podjąć czynności zmierzające do odzyskania należnych świadczeń z wykorzystaniem dostępnych środków prawnych, w tym zabezpieczenia wekslowego stanowiącego załącznik do Umowy o powierzenie Grantu.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Startup zobowiązuje się do niekorzystania z programów akceleracyjnych, inkubacyjnych oraz innych form wsparcia oferowanych przez Akcelerator oraz ŁSSE przez okres 2 lat od dnia rozwiązania Umowy.

§ 11. POUFNOŚĆ

1. Komisja Rekrutacyjna i ŁSSE zobowiązani są do nieujawniania informacji związanych z opisem Projektu przedstawionego przez Aplikującego oraz zapewnienia, że informacje dotyczące ocenianego Projektu nie zostaną przekazane osobom nieuprawnionym.
2. Grantobiorca wraz z Umową o powierzenie Grantu może zostać zobligowany do podpisania wzajemnej umowy poufności z Partnerem Biznesowym/Ekosystemowym/Zagranicznym i ŁSSE.
3. Startup zobowiązuje się do nieujawniania informacji związanych z procesem rekrutacji, z wyłączeniem informacji ogólnodostępnych.

§ 12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Aplikującego będą przetwarzane przez Akcelerator w sposób zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), oraz zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., w tym w szczególności w drodze zbierania i gromadzenia takich danych w bazie danych Aplikujących lub wysyłania korespondencji pocztą lub e-mailem.
2. Szczegółowe cele przetwarzania danych osobowych oraz pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Aplikujących zawiera klauzula informacyjna stanowiąca **Załącznik nr 5 oraz 6** do niniejszego Regulaminu.
3. Uczestnicy etapu II rekrutacji rejestrowani są w ekosystemie ŁSSE, na co wyrażają zgodę składając Aplikację. Oznacza to możliwość zaproszenia do ewentualnej współpracy przy innych/kolejnych projektach i inicjatywach Akceleratora / ŁSSE.
4. Dane osobowe startupów będą powierzone do przetwarzania podmiotom biorącym udział w realizacji Programu Akceleracyjnego realizowanego w ramach Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki Oś Priorytetowa II: Środowisko sprzyjające innowacjom Działanie 2.28 Startup Booster Poland – Scale Up Green, w tym w szczególności Odbiorcom Technologii i Partnerom Ekosystemowym.

§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku zaistnienia konieczności wprowadzenia zmian w Regulaminie, ŁSSE zamieszcza na stronie internetowej www.startupspark.sse.lodz.pl aktualną treść Regulaminu wraz z terminem, od którego stosuje się zmianę.
2. ŁSSE zastrzega sobie możliwość anulowania naboru, w szczególności w przypadku wprowadzenia istotnych zmian w przepisach prawa mających wpływ na warunki przeprowadzenia naboru lub zdarzeń o charakterze Siły wyższej. W takim przypadku Aplikującemu nie przysługuje możliwość wystąpienia z roszczeniem o odszkodowanie.
3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie dokumenty konkursu w ramach Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki Oś Priorytetowa II: Środowisko sprzyjające innowacjom Działanie 2.28 Startup Booster Poland – Scale Up Green, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji.

Łódź, wersja obowiązująca od dn. …….

Załączniki:

1. Kryteria oceny projektów w naborze do Programu Akceleracyjnego Spark 4.0, edycja: Rethink - KARTA OCENY W RAMACH NABORU.
2. Zasady rozliczania grantów udzielonych w projektach Scale Up Green działania 2.28 FENG Startup Booster Poland Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027
3. Wzór Umowy o powierzenie Grantu w ramach Programu akceleracyjnego Startup Spark 4.0, edycja: Rethink
4. Instrukcja wypełniania IPA.
5. Klauzula informacyjna ŁSSE S.A. dla osób reprezentujących spółkę kapitałową (Startup).
6. Klauzula informacyjna ŁSSE S.A. dla pracowników/zleceniobiorców Startupu Umowy o powierzenie grantu.